

भाग 41 : भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)

घटनात्मक संस्था | कलम 148 ते 151 | सार्वजनिक पैशाचा संरक्षक

1. कलम 148 - नियुक्ती व स्वातंत्र्य :

- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- शपथ - राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेली व्यक्ती
- कार्यकाळ - 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे, जे आधी होईल
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- पदच्युती - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे; सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता
- पद सोडल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेस अपात्र

स्वातंत्र्याची हमी :

- वेतन व प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित
- नियुक्तीनंतर वेतन-सेवाशर्तीमध्ये अहितकारक बदल नाही

2. कलम 149 - कर्तव्ये व अधिकार :

- केंद्र व राज्यांच्या प्राप्ती-खर्चाचे लेखापरीक्षण
- शासकीय कंपन्या व कायद्यानुसार इतर संस्थांचे लेखापरीक्षण
- CAG (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

3. कलम 150 - केंद्र व राज्यांच्या लेख्यांचे स्वरूप राष्ट्रपती CAG च्या सल्ल्याने ठरवतात.

4. कलम 151 -

- केंद्राचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे → संसदेत
- राज्याचा अहवाल राज्यपालांकडे → राज्य विधिमंडळात.



☆ MPSC लक्षात ठेवा :

नियुक्ती - राष्ट्रपती | कार्यकाळ - 6 वर्षे / 65 वर्षे |
पदच्युती - SC न्यायाधीशाप्रमाणे

PYQ

प्रश्न: CAG चा केंद्रासंबंधी अहवाल कोणाकडे सादर होतो ?

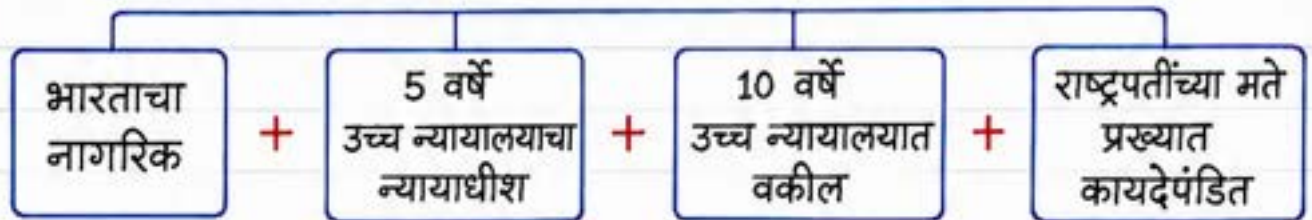
उत्तर: राष्ट्रपती.

भाग 42 : भारताचा महान्यायवादी (Attorney General of India)

कलम 76 | भारत सरकारचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी | घटनात्मक पद

1) नियुक्ती व पात्रता

- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- पात्रता - सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक पात्रता



2) पदावधी व वेतन

- निश्चित पदावधी नाही ; राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे
- मानधन - राष्ट्रपती ठरवतात
- पदाच्युतीची प्रक्रिया संविधानात नमूद नाही

3) कार्ये

- भारत सरकारला कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणे
- राष्ट्रपतींनी सोपविलेली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणे
- भारत सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणे
- संविधान व कायद्याने दिलेली कार्ये करणे

4) अधिकार

- भारताच्या सर्व न्यायालयांत उपस्थित राहण्याचा अधिकार
- संसदेच्या दोन्ही सभागूहांच्या कामकाजात व संसदीय समितीत सहभागी होऊ शकतो
- बोलण्याचा अधिकार ; मतदानाचा अधिकार नाही
- संसद सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार

★ महान्यायवादी -
कलम 76, घटनात्मक पद

★ सॉलिसिटर जनरल -
बिगर घटनात्मक पद

MPSC लक्षात ठेवा : नियुक्ती - राष्ट्रपती | पदावधी - निश्चित नाही | मतदान - नाही

PYQ - शैलीतील प्रश्न

प्र. भारत सरकारचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी कोण?

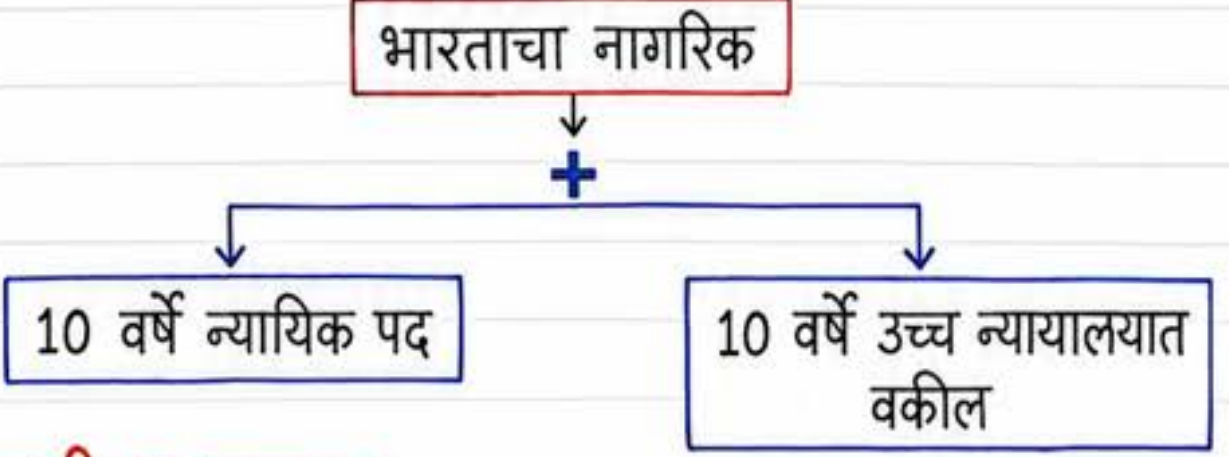
उत्तर : भारताचा महान्यायवादी.

भाग 43 : राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General)

कलम 165 | राज्य सरकारचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी | घटनात्मक पद

1 नियुक्ती व पात्रता :

- नियुक्ती - राज्यपाल
- पात्रता - उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक पात्रता



2 पदावधी व मानधन :

- निश्चित पदावधी नाही; राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत पदावर
- राजीनामा - राज्यपालांकडे
- मानधन - राज्यपाल ठरवतात
- पदच्युतीची प्रक्रिया संविधानात नमूद नाही

3 कार्ये :

- राज्य सरकारला कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणे
- राज्यपालांनी सोपविलेली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणे
- संविधान व कायद्याने दिलेली कार्ये करणे
- राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणे

4 अधिकार - कलम 177 :

- राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहांच्या कामकाजात व समितीत सहभागी होऊ शकतो
- बोलण्याचा अधिकार; मतदानाचा अधिकार नाही
- राज्य विधिमंडळ सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार
- राज्यातील सर्व न्यायालयांत उपस्थित राहण्याचा अधिकार

भारताचा महान्यायवादी: कलम 76	राज्याचा महाधिवक्ता: कलम 165
→ नियुक्ती राष्ट्रपती	→ नियुक्ती राज्यपाल
→ केंद्राचा कायदा अधिकारी	→ राज्याचा कायदा अधिकारी

MPSC लक्षात ठेवा :

नियुक्ती - राज्यपाल | पदावधी - निश्चित नाही | मतदान - नाही

PYQ- शेंली प्रश्न (MCQ)

प्रश्न : राज्य सरकारचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी कोण ?

- A) राज्यपाल B) मुख्यमंत्री C) राज्याचा महाधिवक्ता
D) मुख्य न्यायाधीश

→ उत्तर : राज्याचा महाधिवक्ता.

भाग 44 : लोकसेवा आयोग (UPSC व MPSC)

कलम 315 ते 323 | स्वतंत्र घटनात्मक संस्था

1. **कलम 315** – संघासाठी UPSC आणि प्रत्येक राज्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोग; दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग संसद कायद्याने स्थापन करू शकते.
2. **नियुक्ती व रचना – कलम 316 :**
 - UPSC अध्यक्ष व सदस्य – राष्ट्रपती नियुक्त करतात
 - राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य – राज्यपाल नियुक्त करतात
 - सुमारे निम्मे सदस्य किमान 10 वर्षे सरकारी सेवेत असलेले

तुलना	UPSC	राज्य PSC / MPSC
कार्यकाळ	6 वर्षे किंवा 65 वर्षे (जे आधी होईल)	6 वर्षे किंवा 62 वर्षे (जे आधी होईल)
राजीनामा	राष्ट्रपतींकडे	राज्यपालांकडे

3. **कलम 317** – अध्यक्ष/सदस्याला पदावरून हटविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना; गैरवर्तन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी.
4. **कलम 320** – स्पर्धा परीक्षा घेणे; भरती पद्धती, नियुक्ती, बढती, बदली व शिस्तभंग विषयांवर सल्ला.
5. **कलम 322** – खर्च संबंधित संचित निधीवर भारित.
6. **कलम 323** – वार्षिक अहवाल:
 - UPSC → राष्ट्रपती → संसद
 - राज्य PSC → राज्यपाल → राज्य विधिमंडळ.

MPSC
लक्षात ठेवा:

नियुक्ती – राज्यपाल | हटविणे – राष्ट्रपती | कमाल वय – 62 वर्षे

★ PYQ शैलीतील प्रश्न (MCQ)

प्रश्न : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याला पदावरून कोण हटवू शकतो?

उत्तर : राष्ट्रपती.

भाग 45 : भारताचा निवडणूक आयोग

कलम 324 | स्वतंत्र घटनात्मक संस्था | स्थापना 25 जानेवारी 1950

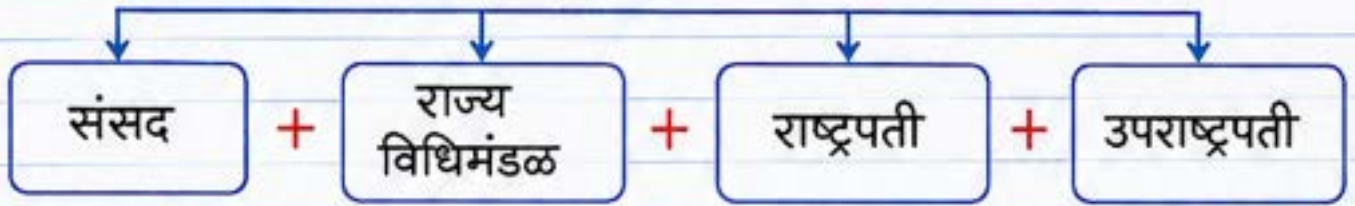
1) रचना व नियुक्ती :

- मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त
- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- बहुसदस्यीय आयोग; निर्णय बहुमताने
- कार्यकाळ - 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे, जे आधी होईल
- राजीनामा - राष्ट्रपतींकडे

2) पदच्युती :

- मुख्य निवडणूक आयुक्त - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे
- इतर निवडणूक आयुक्त - मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती हटवू शकतात

3) निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र :



* स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका - राज्य निवडणूक आयोग

4) प्रमुख कार्ये :

- मतदार यादयांचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण
- निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे व निवडणुका पार पाडणे
- राजकीय पक्षांची नोंदणी व निवडणूक चिन्हांचे वाटप
- आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी
- अपात्रतेच्या प्रश्नावर राष्ट्रपती / राज्यपालांना सल्ला
- पुनर्निवडणूक किंवा मतदान रद्द करण्याचे निर्देश

5) तुलना (Comparison) :

भारत निवडणूक आयोग	कलम 324	संसद / विधानमंडळ / राष्ट्रपती / उपराष्ट्रपती
राज्य निवडणूक आयोग	कलम 243-K व 243-ZA	पंचायत / नगरपालिका

6) MPSC लक्षात ठेवा : नियुक्ती - राष्ट्रपती | कार्यकाळ - 6 वर्षे / 65 वर्षे |
CEC पदच्युती - SC न्यायाधीशाप्रमाणे

7) PYQ-style MCQ : पंचायत निवडणुका कोण घेते?

उत्तर: राज्य निवडणूक आयोग.

भाग 46 : वित्त आयोग (Finance Commission)

कलम 280 | अर्ध-न्यायिक घटनात्मक संस्था | केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

1. स्थापना व रचना

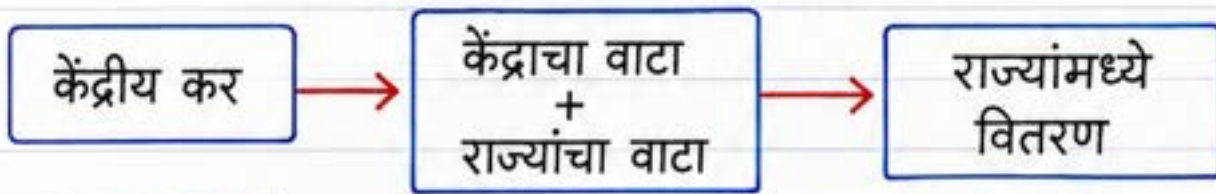
- राष्ट्रपती दर 5 वर्षांनी किंवा आवश्यक वाटल्यास त्यापूर्वी वित्त आयोग स्थापन करतात
- रचना - 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य
- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- पात्रता संसद कायद्याने ठरवते

2. पात्रता

- अध्यक्ष - सार्वजनिक व्यवहारांचा अनुभव
- इतर सदस्य -
 - उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र
 - सरकारी वित्त व लेखांचे ज्ञान
 - वित्तीय प्रशासनाचा अनुभव
 - अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान

3. प्रमुख कार्ये

- केंद्र व राज्यांमध्ये विभाज्य करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप सुचवणे - उभे वाटप
- राज्यांमध्ये त्यांच्या वाट्याचे वितरण सुचवणे - आडवे वाटप
- राज्यांना भारताच्या संचित निधीतून अनुदान देण्याची तत्वे सुचवणे
- पंचायत व नगरपालिकांसाठी राज्याच्या संचित निधीत वाढ करण्याचे उपाय सुचवणे
- राष्ट्रपतींनी संदर्भित केलेल्या इतर वित्तीय विषयांवर शिफारस



4. महत्वाची नोंद

- शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या; सरकारवर बंधनकारक नाहीत
- कलम 281 - अहवाल राष्ट्रपती संसदेसमोर ठेवतात; स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह

5. फरक

वित्त आयोग	कलम 280 घटनात्मक
GST परिषद	कलम 279-A घटनात्मक

6. MPSC लक्षात ठेवा: स्थापना - राष्ट्रपती | कालावधी - प्रत्येक 5 वर्षांनी | रचना - 1+4

7. PYQ शैलीतील प्रश्न

प्रश्न: वित्त आयोगाची स्थापना कोण करतो?

उत्तर: राष्ट्रपती.

भाग 47 : वस्तु व सेवा कर परिषद (GST Council)

कलम 279-A | 101 वी घटनादुरुस्ती, 2016 | घटनात्मक संस्था

1) स्थापना व रचना :

- राष्ट्रपती GST परिषद स्थापन करतात
- अध्यक्ष - केंद्रीय अर्थमंत्री
- सदस्य - केंद्रीय अर्थ/महसूल राज्यमंत्री
- प्रत्येक राज्याचा अर्थमंत्री किंवा करमंत्री किंवा राज्याने नामनिर्देशित मंत्री
- राज्यांचे सदस्य आपल्यातून उपाध्यक्ष निवडतात

2) बैठक व मतदान :

- गणपूर्ती - एकूण सदस्यांच्या निम्मे सदस्य
- निर्णय - उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या भारित मतांच्या किमान $3/4$ बहुमताने



3) प्रमुख कार्ये/शिफारशी :

- GST मध्ये समाविष्ट होणारे कर, उपकर व अधिभार
- करमुक्त वस्तु व सेवा
- आदर्श GST कायदे, कर आकारणीची तत्वे आणि आंतरराज्य पुरवठा
- करदर, किमान मर्यादा आणि विशेष दर
- विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी तरतुदी

★ GST परिषदेच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या :

केंद्र व राज्यांवर बंधनकारक नाहीत

★ सर्वोच्च न्यायालय: Union of India v. Mohit Minerals (2022)

4) GST परिषद व वित्त आयोग यांतील फरक :

GST परिषद - कलम 279-A	वित्त आयोग - कलम 280
अप्रत्यक्ष कर समन्वय	केंद्र - राज्य महसूल वाटप
शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या	शिफारशी जवळजवळ बंधनकारक

MPSC लक्षात ठेवा :

अध्यक्ष - केंद्रीय अर्थमंत्री | केंद्र $1/3$ | राज्ये $2/3$ | निर्णय $3/4$

PYQ शैली प्रश्न (MCQ): GST परिषदेत केंद्राच्या मतांचे भारित मूल्य किती?

उत्तर:
 $1/3$.

- (A) $1/4$ (B) $1/3$ (C) $1/2$ (D) $2/3$

भाग 48 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)

कलम 338 | घटनात्मक संस्था | 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003

★ 2004 पासून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग

1) रचना व नियुक्ती

- 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य
- नियुक्ती - राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे
- सेवाशर्ती व पदावधी - राष्ट्रपती नियमांद्वारे ठरवतात

2) प्रमुख कार्ये

- अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षण उपायांची चौकशी व देखरेख
- हक्क व संरक्षणांपासून वंचित केल्याच्या तक्रारींची चौकशी
- सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभाग व सल्ला
- संरक्षण उपायांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन
- राष्ट्रपतींना वार्षिक व आवश्यकतेनुसार अहवाल

3) अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया

NCSC अहवाल



राष्ट्रपती



संसद

राज्याशी संबंधित भाग



राज्यपाल



राज्य विधिमंडळ

4) दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार

- साक्षीदारांना समन्स व उपस्थिती सक्ती
- कागदपत्रे मागवणे
- प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावा स्वीकारणे
- सार्वजनिक अभिलेख मागवणे

5) महत्वाची सल्लामसलत

अनुसूचित जातींवर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या धोरणांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आयोगाशी सल्लामसलत करावी.

6) फरक समजून घ्या

NCSC - कलम 338
अनुसूचित जाती

NCST - कलम 338-A
अनुसूचित जमाती

★ MPSC लक्षात ठेवा :

रचना - 1+1+3 | नियुक्ती - राष्ट्रपती | अधिकार - दिवाणी न्यायालयासारखे

7) PYQ शैलीतील प्रश्न (MCQ)

प्र. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग कोणत्या कलमात आहे ?

उत्तर : कलम 338.

भाग 49 : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST)

कलम 338-A | घटनात्मक संस्था | 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003

* 2004 पासून स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग

① रचना व नियुक्ती :

- 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य
- नियुक्ती - राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे
- सेवाशर्ती व पदावधी - राष्ट्रपती नियमांद्वारे ठरवतात

③ आदिवासींसाठी विशेष लक्ष :

- वनहक्क व गौण वनउत्पादन
- जमीन हस्तांतरण व विस्थापन
- खनिज, जलस्रोत व उपजीविकेचे संरक्षण
- PESA व आदिवासी विकास

② प्रमुख कार्ये :

1. अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षण उपायांची चौकशी व देखरेख
2. हक्क व संरक्षणांपासून वंचित केल्याच्या तक्रारींची चौकशी
3. सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभाग व सल्ला
4. संरक्षण उपायांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन
5. राष्ट्रपतींना वार्षिक व आवश्यकतेनुसार अहवाल

④ अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया :



⑤ दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार :

- समन्स व उपस्थिती सक्ती
- कागदपत्रे व सार्वजनिक अभिलेख मागवणे
- प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावा स्वीकारणे

⑥ सल्लामसलत (Consultation):

अनुसूचित जमातींवर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या धोरणांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आयोगाशी सल्लामसलत करावी.

⑦ तुलना :

NCSC	कलम 338	अनुसूचित जाती
NCST	कलम 338-A	अनुसूचित जमाती

★ MPSC लक्षात ठेवा : रचना - 1+1+3 | नियुक्ती - राष्ट्रपती | अधिकार - दिवाणी न्यायालयासारखे

⑧ PYQ शैलीतील प्रश्न (MCQ) :

प्र. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कोणत्या कलमात आहे?

उत्तर: कलम 338-A.

भाग 50 : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC)

कलम 338-B | घटनात्मक संस्था | 102 वी घटनादुरुस्ती, 2018

→ ऐतिहासिक नोंद :

- पूर्वी वैधानिक आयोग; 2018 पासून घटनात्मक दर्जा

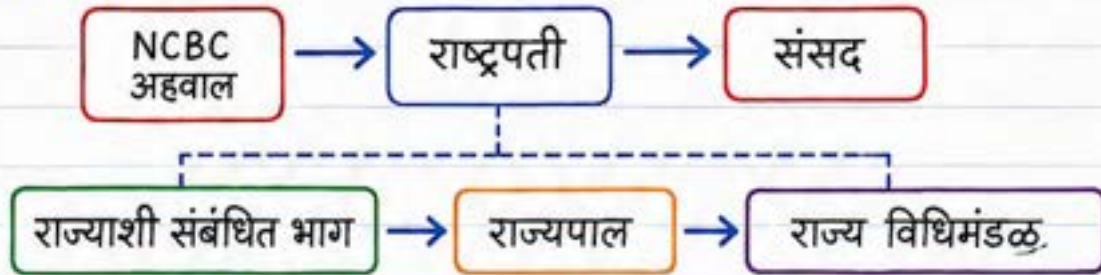
1) रचना व नियुक्ती :

- 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य
- नियुक्ती - राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे
- सेवाशर्ती व पदावधी - राष्ट्रपती नियमांद्वारे ठरवतात

2) प्रमुख कार्ये :

- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या संरक्षण उपायांची चौकशी व देखरेख
- हक्क व संरक्षणांपासून वंचित केल्याच्या तक्रारींची चौकशी
- सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभाग व सल्ला
- संरक्षण उपायांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन
- राष्ट्रपतींना वार्षिक व आवश्यकतेनुसार अहवाल

3) अहवाल प्रवाह :



4) दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार :

- समन्स व उपस्थिती सक्ती
- कागदपत्रे व सार्वजनिक अभिलेख मागवणे
- प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावा स्वीकारणे

5) महत्वाची सल्लामसलत :

मागास वर्गावर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या धोरणांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आयोगाशी सल्लामसलत करावी.

6) घटनात्मक दुरुस्ती संदर्भ :

- 102 वी दुरुस्ती - NCBC ला घटनात्मक दर्जा; कलम 338-B व 342-A
- 105 वी दुरुस्ती, 2021 - राज्यांना स्वतःच्या उद्देशांसाठी SEBC/OBC यादी ठरविण्याचा अधिकार पुनर्स्थापित

7) तुलना तक्ता :

NCSC	कलम 338	अनुसूचित जाती
NCST	कलम 338-A	अनुसूचित जमाती
NCBC	कलम 338-B	मागास वर्ग

8) MPSC लक्षात ठेवा : रचना - 1+1+3 | नियुक्ती - राष्ट्रपती |
घटनात्मक दर्जा - 102 वी दुरुस्ती

9) PYQ शैलीतील प्रश्न (MCQ) :

प्र. NCBC ला घटनात्मक दर्जा कोणत्या दुरुस्तीने मिळाला?

उत्तर: 102 वी घटनादुरुस्ती, 2018.